

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๗๕/๒๕๕๓
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๙๐/๒๕๕๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ระหว่าง { นายสุรวุฒิ เชิดชัย

ผู้ฟ้องคดี

{ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ที่ ๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๒๙/๒๕๕๑
หมายเลขแดงที่ ๔๐/๒๕๕๓ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ เรื่อง ไล่เบี้ยให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลนครนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยในคำสั่ง
ระบุว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุมัติให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ขยายระยะเวลา
การก่อสร้างออกไปอีก ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕
และงดเว้นค่าปรับ ๓๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕
เป็นการปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร



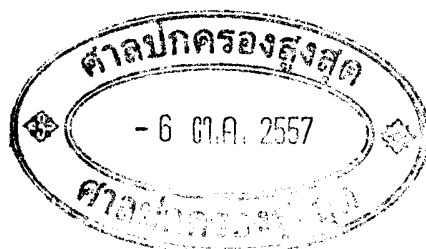
/ราชการส่วนท้องถิ่น...

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๒ เพราะมิใช่เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะอนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างได้ ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีหนังสือ ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๑๔๗๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีทราบผลอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ เรื่อง ไล่เบี้ยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลนครนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๑๔๗๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพราะเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา คำสั่งที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างและงดเว้นค่าปรับจำนวน ๓๖ วัน เป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ ตามมาตรา ๔๘ เตรส (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๒ และข้อ ๑๓๒ ดังนี้ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาทำการก่อสร้างและงดเว้นค่าปรับจำนวน ๓๖ วันนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ตามหนังสือ ที่ ปท ๑๐๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ โดยให้เหตุผลว่าแบบแปลนการก่อสร้างไม่ตรงตามเงื่อนไขการก่อสร้าง ดันไม้ และหญ้าที่เตรียมไว้ไม่สามารถปลูกได้เนื่องจากบริเวณที่ทำการก่อสร้างในขณะนั้นไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะใช้รดต้นไม้และหญ้า และในขณะนั้นเป็นช่วงฤดูแล้งอากาศร้อนจัดหากปลูกต้นไม้และหญ้าแล้วอาจทำให้ตายได้ ปรากฏตามหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ เมื่อสำนักงานการช่างเทศบาลนครนครราชสีมาได้รับหนังสือของห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์แล้ว นายสาธิต มงคลวณิช กรรมการตรวจการจ้างและนายประกาย ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักงานการช่างในขณะนั้น ได้มีคำสั่งและ



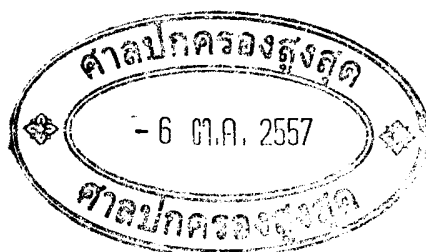
/ความเห็นร่วมกัน...

ความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่ใช้ดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าที่ปลูกว่า เทศบาล
มิได้เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องการเติมน้ำในบ่อดินที่ขุด ทำให้มีปัญหาในระบบน้ำที่จะใช้ดูแลรักษา
หญ้า ต้นไม้ การจัดหาพันธุ์ไม้ตามรายการยังไม่มีข้อยุติ ควรนำเรียนผู้ว่าจ้างทราบ
และเชิญผู้ว่าจ้างและช่างผู้ควบคุมงานประชุม โดยนายสาธิต มงคลวัจน์ ระบุวันที่ไว้ใน
ความเห็นเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ และนายประกาย ชื่นชม ได้ระบุวันที่ไว้ใน
ความเห็นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ จากคำสั่งและความเห็นดังกล่าวเห็นได้ว่าผู้ว่าจ้าง
(เทศบาลนครนครราชสีมา) ยอมรับถึงความบกพร่องที่ไม่ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ำ
ที่จะใช้ดูแลรักษา หญ้า ต้นไม้ และใช้ตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ที่จะใช้ดูแลรักษา หญ้า ต้นไม้
ที่ปลูกลงไว้ในสัญญาจ้างทั้งที่แบบแปลนการก่อสร้างได้กำหนดให้ผู้รับจ้างขุดลอกบ่อดิน
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่มีน้ำที่จะใช้ดูแลรักษา หญ้า ต้นไม้และตรวจสอบระบบสปริงเกอร์และ
น้ำพุ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่ากำหนดแล้วเสร็จของงานเป็นช่วงฤดูร้อนซึ่งอาจ
ไม่มีน้ำหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษา หญ้า ต้นไม้ที่ปลูกและใช้ตรวจสอบระบบ
สปริงเกอร์ ด้วยสาเหตุดังกล่าวในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕ นายบวร ศรีวิไลลักษณ์
เทศมนตรีทำการแทนรักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ขณะนั้น
มีคำสั่งให้เชิญผู้รับจ้างและกรรมการมาพบในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ ปรากฏตามคำสั่ง
หลังหนังสือขอขยายเวลาการก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ระหว่าง
ที่มีการยื่นขอขยายเวลาการก่อสร้าง สำนักการช่างได้มอบให้ช่างผู้ควบคุมงานประเมิน
เนื้องานที่ผู้รับจ้างทำแล้วเสร็จพบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ได้ทำงานแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ ๖๘ ถึง ๗๐ ของเนื้องานทั้งหมด ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จในงวดที่ ๖
จากเนื้องานทั้งหมด ๗ งวด หลังจากทีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน และ
ผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกันโดยพิจารณาตามระเบียบข้อกฎหมายและเงื่อนไขตามสัญญาจ้างแล้ว
มีความเห็นว่า ข้ออ้างขอขยายเวลาก่อสร้างไม่เข้าเงื่อนไข ตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
และแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ฉบับที่ ๓ - ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) แล้วมีคำสั่ง
ไม่ให้ขยายเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ช่างควบคุมงานตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำว่า เนื่องจากในแบบแปลน
ก่อสร้างสวนภูมิวิรักษ์มีการขุดแต่งบ่อน้ำภายในโครงการเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับบำรุงรักษา
พันธุ์ไม้ต่างๆ จัดระบบให้น้ำสนามอัตโนมัติ น้ำพุระดับบริเวณกลางบ่อน้ำ ซึ่งในช่วงเวลา



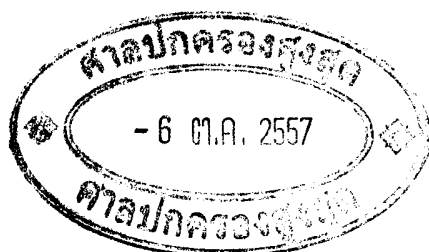
/ดังกล่าว...

ดังกล่าวในสระไม่มีน้ำ ฝนแล้ง จึงไม่สามารถจะทดสอบการใช้งานของปั้มน้ำพุหรือสปริงเกอร์ได้ ต้นไม้และหญ้าที่ปลูกในบริเวณที่ก่อสร้างอาจตายได้เพราะไม่มีน้ำที่จะรดต้นไม้และหญ้า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอรายงานต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในขณะนั้นว่าไม่สามารถขยายเวลาการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ตามที่ขอ ส่วนปัญหาเรื่องน้ำควรให้กองช่างพิจารณาข้อเสนอของผู้รับจ้าง นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและสำนักการช่างพิจารณา เมื่อผู้รับจ้างทราบคำสั่งและมติที่ประชุม ผู้รับจ้างมีหนังสือ ที่ ปท ๑๓๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ขอสงวนสิทธิถึงวันค่าปรับสำหรับระยะเวลาที่เสียไปในการจัดหาน้ำ โดยยื่นตีรับผิดชอบการเติมน้ำในบ่อที่ขุดให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับทดสอบระบบและเพียงพอสำหรับดูแลรักษาพันธุ์ไม้ ด้วยวิธีการลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำที่เทศบาลให้การสนับสนุน แต่ขอให้ผู้รับจ้างลดวันค่าปรับเฉพาะระยะเวลาที่เสียไปในการจัดหาน้ำ โดยผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปจากการลำเลียงน้ำ กรรมการตรวจการจ้างจึงมีคำสั่งว่า ควรให้ช่างควบคุมงานพิจารณาระยะเวลาดำเนินการเพื่อเป็นข้อมูลต่อการพิจารณา ผู้อำนวยการสำนักการช่างมีคำสั่งมอบให้ช่างควบคุมงานพิจารณาเสนอ ต่อมานายอุทิศ ศิริคุณ ช่างควบคุมงานได้คำนวณระยะเวลาในการนำน้ำมาเติมในบ่อดินว่าต้องใช้เวลาดำเนินการ ๓๖ วัน ปรากฏตามหนังสือของผู้รับจ้าง ที่ ปท ๑๓๓/๒๕๔๕ เมื่อได้ทราบระยะเวลาการลำเลียงน้ำมาใส่บ่อดินที่ขุดลอกแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงาน ได้ประชุมถึงปัญหาเรื่องน้ำในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ มีข้อพิจารณา ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเก็บน้ำในสระเพื่อทดสอบระบบ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานเห็นว่าน่าจะมีความจำเป็นและเกิดผลดีต่อเทศบาลนครนครราชสีมา กล่าวคือ สามารถทดสอบระบบได้อย่างเต็มที่ และใช้น้ำดูแลพันธุ์ไม้ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าหากทดสอบด้วยวิธีอื่นอาจทำให้ไม่สามารถเห็นข้อบกพร่อง ปัญหา และประสิทธิภาพของระบบได้ ประเด็นที่ ๒ การนำเหตุจัดหาน้ำหรือเติมน้ำในสระโดยใช้เวลาที่เสียไปเป็นข้ออ้างในการขอขยายเวลาโดยงดเว้นค่าปรับนั้น น่าจะนำมาพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๒ (๓) ในกรณีนี้สามารถนำมาเป็นเหตุผลในการขยายระยะเวลาได้ ประธานกรรมการได้ให้ความเห็นว่าพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดหาน้ำมาประกอบการพิจารณาด้วย และควรให้นิติกรพิจารณาในประเด็นที่ ๑



/และประเด็นที่ ๒...

และประเด็นที่ ๒ ปรากฏตามหนังสือสำนักการช่าง ที่ พิเศษ/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อมา งานนิติการได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงานแล้ว ได้มีความเห็นในข้อเสนอแนะประเด็นที่ ๑ ว่าเป็นปัญหาในข้อเท็จจริง และปัญหาในทางเทคนิค จึงเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการที่จะต้องวินิจฉัย ส่วนประเด็นที่ ๒ จะต้องมีการตรวจรับงานงวดที่ ๖ ก่อนจึงจะวินิจฉัยได้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมาในขณะนั้น ได้ตรวจสอบข้อเสนอแนะ และคำสั่งของหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สวนภูมิรักษ์ และพิจารณาตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๐ ข้อ ๑๓๑ และข้อ ๑๓๒ และได้ขอคำแนะนำจากงานนิติการว่า อำนาจในการขยายระยะเวลาก่อสร้างและดเว้นค่าปรับ เป็นอำนาจตามกฎหมาย ที่นายกเทศมนตรีสามารถกระทำได้ และเมื่อพิจารณาประกอบกับรายงานสรุปผลงานของช่างควบคุมงานที่ได้สรุปยุติว่า ช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ ๖๘ ถึง ๗๐ ของเนื้องานทั้งหมด เห็นว่า ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างถึงเนื้องานงวดที่ ๖ ของสัญญาจ้าง หากใช้อำนาจตามกฎหมายเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างจะเกิดความเสียหายต่อเทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมาอาจถูกผู้รับจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ ประกอบกับงานนิติการได้มีข้อเสนอแนะว่า หากงานงวดที่ ๖ แล้วเสร็จก็จะสามารถพิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ตามข้อ ๑๓๒ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งว่า เมื่อผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๖ เรียบร้อยแล้วให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามขอ โดยงดเว้นค่าปรับจำนวน ๓๖ วัน ตามหนังสือบันทึกข้อเสนอแนะของงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย เพราะก่อนที่จะมีคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มอบให้หน่วยงานของเทศบาลนครนครราชสีมาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการก่อสร้าง ร่วมกันพิจารณาเหตุผลที่ผู้รับจ้างร้องขอ และข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการก่อสร้างซึ่งเกิดจากผู้ว่าจ้างแล้ว ปรากฏว่าได้พบข้อบกพร่องหลายประการ นอกจากมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพิจารณาแล้ว ผู้ฟ้องคดียังได้ให้งานนิติการ กองวิชาการและแผนงานพิจารณาข้อบกพร่อง



/ของสัญญา...

ของสัญญา ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ผลดีผลเสียในการใช้มาตรการบังคับอย่างอื่นกับ
ผู้รับจ้าง ซึ่งได้รับคำแนะนำว่าการขยายระยะเวลาการก่อสร้างและการงดเว้นค่าปรับเป็น
อำนาจตามกฎหมายที่จะกระทำได้ ตามข้อ ๑๓๐ ข้อ ๑๓๑ และข้อ ๑๓๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ส่วนเรื่องงดเว้นค่าปรับจำนวน ๓๖ วัน พิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง และช่างควบคุมงาน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๑๓๒ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเห็นได้ว่า
คำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างและงดเว้นค่าปรับจำนวน ๓๖ วันนั้น เป็นคำสั่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นคำสั่งที่ออกมาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และ
ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

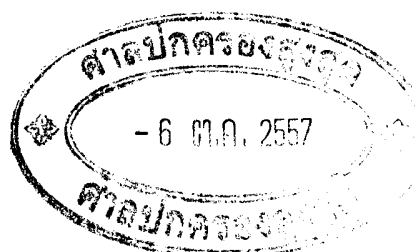
๑. เพิกถอนคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ
ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๑๔๗๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

๒. มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ก่อนจนกว่า
ศาลจะได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามกฎหมายแก่ผู้ฟ้องคดี

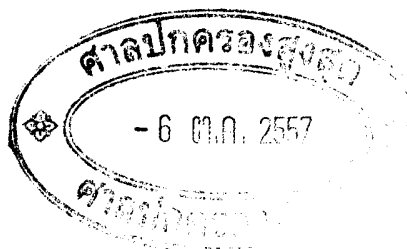
ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไม่รับคำขอ
ทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเทศบาลนคร
นครราชสีมา ที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ จำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕
ต่อปี กรณีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในการขยายเวลาและงดค่าปรับให้แก่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ค ๗๕/๒๕๔๔ (สำนักการช่าง)
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔ โดยมูลเหตุที่ออกคำสั่งดังกล่าวเกิดจากการที่สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) ได้ตรวจสอบการจัดจ้างโครงการ



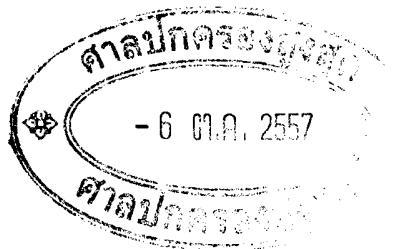
/จัดสร้าง...

จัดสร้างสวนภูมิรักษ์ของเทศบาลนครนครราชสีมาตามสัญญาจ้างเลขที่ ค ๗๕/๒๕๔๔ (สำนักการช่าง) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔ พบว่ามีการอนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้าง และสงวนสิทธิงดเว้นค่าปรับเวลาในการจัดหาน้ำ โดยงดเว้นค่าปรับ ๓๖ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัย ในการขอขยายเวลาและสงวนสิทธิงดเว้นค่าปรับเวลาในการจัดหาน้ำ จึงเห็นควรเรียกเงิน ค่าปรับจากผู้รับจ้างนำส่งคืนคลัง จำนวน ๓๖ วัน วันละ ๓๗,๔๘๘ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท เทศบาลนครนครราชสีมาได้มีคำสั่งที่ ๗๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทำการสอบสวนกรณี ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สอบปากคำพยานบุคคล จำนวน ๘ ราย โดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และเทศบาลนครนครราชสีมา ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีการขยายเวลาการก่อสร้างไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จึงให้เรียก เงินคืนจากผู้รับจ้างเป็นเงิน จำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เห็นชอบแล้ว ต่อมา เทศบาลนครนครราชสีมาได้ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ เพื่อเรียกร้อง เงินคืน จำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท ต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาว่าบันทึก ตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสวนภูมิรักษ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ค ๗๕/๒๕๔๔ (สำนักการช่าง) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔ ที่เทศบาลนครนครราชสีมาทำไว้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ มีผลบังคับกันได้ตามกฎหมาย เทศบาลนคร นครราชสีมาไม่อาจเรียกให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ชดใช้คืนเงินค่าปรับ ในกรณี ที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้งดเว้นค่าปรับให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ตามบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างได้ พิจารณายกฟ้องตามคดีหมายเลขแดง ที่ ๒๓๐/๒๕๕๐ หลังจากนั้น เทศบาลนครนครราชสีมาได้รายงานผลการสอบสวน ให้กรมบัญชีกลางทราบ ปรากฏว่ากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๔๓๓๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แจ้งว่าได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนดังกล่าวแล้วเห็นว่า คำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๗๐๔/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริง นั้น คณะกรรมการดังกล่าว มิใช่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด และรายงานการสอบสวน ก็มีใช้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดด้วย จึงไม่อยู่ในอำนาจที่กระทรวงการคลังจะทำการตรวจสอบ ประกอบกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ มีความเห็นว่า ควรเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง



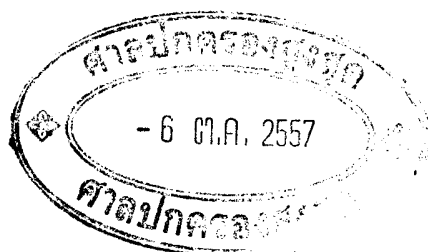
/ซึ่งหาก...

ซึ่งหากไม่สามารถเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างได้ กรณีจึงเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อไป ต่อมา เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีคำสั่งที่ ๑๘๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อหาผู้รับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยประธานกรรมการได้มีหนังสือ ที่ นม ๕๒๐๐๗/พิเศษ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอรบข้อเท็จจริงถึงผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีตอบข้อเท็จจริงเป็นหนังสือให้กรรมการทราบภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงประธานกรรมการว่าขอยืนยันข้อเท็จจริงเดิมที่เคยให้ไว้กับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่ง ที่ ๗๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ สำหรับพยานบุคคลรายอื่นๆ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้เสนอความเห็นและเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นเงินจำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท เทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้ส่งรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลัง พิจารณาตรวจสอบ เนื่องจากเป็นความเสียหายที่เกิดกับหน่วยงานของรัฐเกินกว่าหนึ่งล้านบาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๗ วรรคสอง และจังหวัดนครราชสีมาได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วยแล้ว ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๒๗๑๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ปรากฏว่ากรมบัญชีกลาง โดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะอนุมัติให้ขยายเวลาได้ จึงเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธิดารณถือได้ว่า เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับ



/คณะกรรมการ...

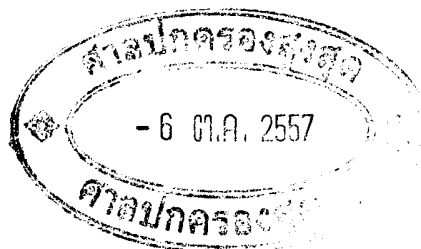
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ซึ่งได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงปลัดเทศบาลนครนครราชสีมาว่า กรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ขอขยายเวลาก่อสร้าง นั้น ไม่สามารถขยายเวลาก่อสร้างได้ เนื่องจากไม่เข้าเหตุสุดวิสัย ตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับความเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ได้ยื่นหนังสือขอสงวนสิทธิจึงดเว้นค่าปรับในการจัดทำน้ำภายหลังจากครบกำหนดเวลาการก่อสร้าง และนางสำราญ นิกกระโทก นักวิชาการพัสดุ ๖ ซึ่งเป็นผู้จัดทำบันทึกตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสวนภูมิรักษ์ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยไม่งดเว้นค่าปรับ ๔๔ วัน งดเว้นค่าปรับ ๓๖ วัน แม้การอนุมัติขยายเวลาก่อสร้างดังกล่าว เป็นการไม่ชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ตาม แต่เนื่องจากการจัดทำบันทึกตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นการกระทำตามคำสั่งที่ผู้ฟ้องคดีสั่งการ ดังนั้น การกระทำของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และนางสำราญ นิกกระโทก จึงไม่ใช่ผลโดยตรงที่ทำให้เกิดการละเมิด จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/๑๐๘๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ต่อมา นายอารมณ์ ทางตะคุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้มีคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากไม่เห็นพ้องด้วยสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเทศบาลได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีจัดส่งไปแล้ว มีความเห็นว่าไม่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๑๑๗๗๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ โดยให้จัดส่งถึงจังหวัดนครราชสีมาภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม และชี้แจงว่าได้รับทราบคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของกรมบัญชีกลาง และคำสั่งของ



/เทศบาลนคร...

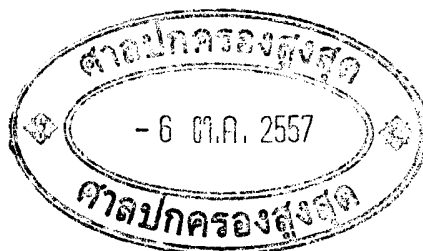
เทศบาลนครนครราชสีมา ที่ให้خذใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว และขออุทธรณ์คำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นว่า กรณีดังกล่าวจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายให้รอบคอบก่อนการพิจารณาวินิจฉัย จึงทำให้ไม่อาจพิจารณาคำอุทธรณ์ได้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาอุทธรณ์ คือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๑๓๔๖๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีส่งให้แล้ว มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมาย และเป็นคู่กรณีเองทำให้ไม่สามารถทำการพิจารณาทางปกครองได้ ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะมีอำนาจกำกับหรือควบคุมดูแลย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ และเห็นว่าจากข้อเท็จจริงที่กรมบัญชีกลางได้พิจารณาเทศบาลนครนครราชสีมาได้ดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว โดยเทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ และได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา ซึ่งเมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้วให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา ในฐานะผู้แต่งตั้งจึงได้มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ที่ มท ๐๘๓๔.๔/- ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๑๔๗๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยเหตุผลและขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ เตรส (๑) และ (๒) บัญญัติให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจกำหนดนโยบาย โดยไม่ขัดต่อ



/กฎหมาย...

กฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย และสั่งอนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการเทศบาล และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา จากข้อกฎหมายดังกล่าว จะเห็นว่ามีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจผู้ฟ้องคดีในการใช้ดุลพินิจมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จึงเป็นการใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งในข้อนี้คณะกรรมการการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๗๐๔/๒๕๔๗ ได้ทำบันทึกรายงานการสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจ ในการมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาไว้ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๗/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๒๓๐/๒๕๕๐ ด้วย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ในท้ายหนังสือของงานนิติกร กองวิชาการและแผนงาน ฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ได้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน และนิติกร ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ฟ้องคดี ตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัติของกฎหมายด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ๘๐ วัน โดยงดเว้นค่าปรับ ๓๖ วัน และไม่งดเว้นค่าปรับ ๔๔ วัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้กระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด นอกจากนี้รายงานผลการสอบสวนตามคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๑๘๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นการสอบสวนภายหลังจากศาลปกครองนครราชสีมา มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๐/๒๕๕๐ แล้วจึงเป็นการสอบสวนโดยมุ่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบ มุ่งเน้นเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเห็นไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในประเด็นอื่น ทั้งการสอบสวนของคณะกรรมการดังกล่าวก็ไม่ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีให้ปากคำ ซึ่งการกระทำดังกล่าวของคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๑๘๓๖/๒๕๕๐

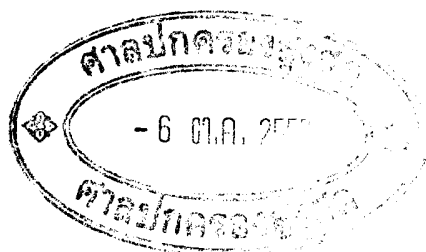


/จึงไม่เป็นธรรม...

จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี และขัดแย้งกับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่แต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๗๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้พิจารณารายละเอียดของเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง แต่กลับพิจารณามีความเห็นตามที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๑๘๓๖/๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เพราะเป็นการสอบสวนที่ไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ประสงค์ทำคำให้การเพิ่มเติมและขอให้ศาลดำเนินการสอบสวนพิจารณาคดีต่อไป

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการสั่งขยายระยะเวลาการดำเนินการ และการงดเว้นค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาสั่งการไปตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และจากการวินิจฉัยข้อกฎหมายของนิติกรประจำเทศบาลนครนครราชสีมา โดยได้มีคำสั่งให้งดเว้นค่าปรับไปตามจำนวนวันที่ผู้ตรวจงานจ้างได้คำนวณระยะเวลาในการจัดหาหน้า คือ จำนวน ๓๖ วัน มิได้สั่งการไปตามที่ผู้รับจ้างร้องขอโดยไม่มีเหตุผลประกอบแต่อย่างใด ในการขยายระยะเวลาผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาสั่งการว่าเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๖ แล้ว จึงจะขยายระยะเวลาให้และได้พิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่เทศบาลนครนครราชสีมาจะได้รับ หากมีการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างด้วยแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้รับจ้างได้ทำงานมาแล้วประมาณร้อยละ ๖๘ ของเนื้องานทั้งหมด หากบอกเลิกสัญญาอาจเกิดความเสียหายต่อเทศบาลนครนครราชสีมาได้ จึงได้สั่งการและมีบันทึกตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๓๖ วัน นับแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยงดเว้นค่าปรับ จึงมิใช่เป็นการออกคำสั่งโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลนครนครราชสีมา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ เรื่อง ไล่เบี้ยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลนครนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ



/ด้วยกฎหมาย...

ด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ เรื่อง ไล่เบี้ยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลนครนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๑๔๗๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งและวันที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามลำดับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งอยู่แล้วว่าในระหว่างที่ผู้รับจ้างทำการขนส่งน้ำนั้น งานก่อสร้างโครงการจัดสร้างสวนภูมิรักษ์ของเทศบาลนครนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ค ๗๕/๒๕๔๔ (สำนักการช่าง) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔ ยังไม่แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งในการขนส่งน้ำของผู้รับจ้างนั้น แม้จะใช้รถยนต์ขนน้ำวันละหนึ่งเที่ยว และใช้ระยะเวลาในการขนส่งน้ำถึง ๓๖ วันก็ตาม แต่หากนับระยะเวลาในการขนส่งน้ำตั้งแต่เริ่มต้นคือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จะครบ ๓๖ วัน ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งนับแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป็นต้นมา งานก่อสร้างตามโครงการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และผู้รับจ้างยังสามารถทำงานในส่วนอื่นๆ ได้อีกต่อไป โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในส่วนอื่นๆ เช่น หากไม่ทำการนำน้ำมาเพื่อทดสอบระบบสนามและระบบน้ำพุแล้วจะทำให้งานในส่วนอื่นๆ ดชะงักลงทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งตามผลการปฏิบัติงานหรือตามสัญญาจ้างก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้รับจ้างยังสามารถขนส่งน้ำได้ตามปกติโดยไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่องานในส่วนอื่นๆ เหตุผลของผู้รับจ้างที่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามหนังสือ ที่ ปท ๑๐๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้างจะนำมากล่าวอ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาก่อสร้างได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ออกไปอีก ๓๖ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยงดเว้นค่าปรับ จึงไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต่อมาการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ เรื่อง ไล่เบี้ยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลนครนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม



/๒๕๕๑...

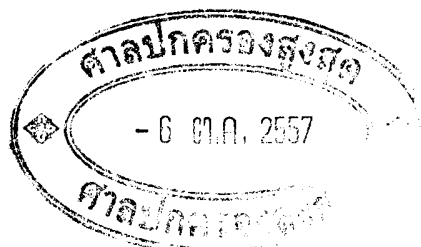
๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท ให้แก่เทศบาลนครนครราชสีมา จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประการ เพราะเป็นการออกคำสั่งที่อาศัยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่งที่ ๑๘๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ ของเทศบาลนครนครราชสีมา และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

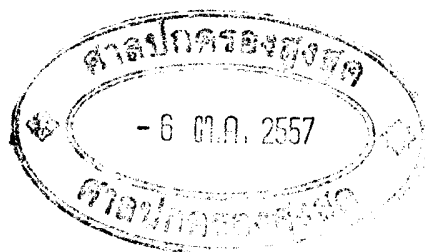
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔ เทศบาลนครนครราชสีมา โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาในขณะนั้น ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ให้ทำการก่อสร้าง “สวนภูมิรักษ์” ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๑๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท กำหนดเริ่มทำงานวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ และงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๕ โดยการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ รวม ๗ งวด และกำหนดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๕ หลังจากทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างได้เข้าทำงานและรับเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว โดยรับเงินค่าจ้างของงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ แต่ในขณะที่ผู้รับจ้างทำงานได้ถึงงวดที่ ๔ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ที่ ปท ๑๐๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๖๐ วัน โดยอ้างเหตุ (๑) แบบแปลนการก่อสร้างไม่ตรงกับเงื่อนไขการก่อสร้าง (๒) ไม่สามารถปลูกต้นไม้และหญ้าที่เตรียมไว้ได้เนื่องจากบริเวณที่ทำการก่อสร้างไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะใช้น้ำรดต้นไม้และหญ้า หากปลูกอาจทำให้ต้นไม้และหญ้าตายได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ (๓) ต้นไม้ที่ระบุในสัญญาบางชนิดไม่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น และ



/(๔) ต้นไทร...

(๔) ดันไทรที่กำหนดไว้ในแบบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑๒.๐๐ เมตร ไม่มีดันไทรขนาดนี้จำหน่ายในภาคอีสาน และได้มีหนังสือ ที่ ปท ๑๓๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอสงวนสิทธิงดเว้นค่าปรับสำหรับเวลาที่ใช้ในการจัดหาน้ำโดยผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจัดหาน้ำ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการไม่สามารถขยายเวลาการก่อสร้างได้เพราะไม่เข้าเหตุสุดวิสัย แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้เสนอแนะว่าในการก่อสร้างได้มีการขุดแต่งบ่อน้ำภายในโครงการเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับบำรุงพันธุ์ไม้ต่าง ๆ จัดระบบสนามอัตโนมัติ น้ำพุระดับบริเวณกลางบ่อน้ำ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีน้ำอยู่ในสระเพราะฝนแล้ง จึงไม่สามารถจะทดสอบการทำงานของปั้มน้ำพุหรือสปริงเกอร์ได้และหากปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าก็จะมีน้ำรดซึ่งต้นไม้และหญ้าอาจตายได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและสำนักงานช่างพิจารณาเพื่อความเห็น ซึ่งสำนักงานช่างประชุมแล้วได้ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปริมาณน้ำที่จะลำเลียงและคำนวณจำนวนวันในการจัดหาน้ำ ผู้ควบคุมงานได้คำนวณแล้วมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลา ๓๖ วัน ซึ่งน้อยกว่าที่ผู้รับจ้างขอมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ประชุมแล้วเห็นว่า มีประเด็นปัญหาที่จะต้องพิจารณารวม ๒ ประเด็น เพื่อส่งให้กองวิชาการและแผนงานมอบหมายนิติกรพิจารณาหาข้อยุติ คือ ประเด็นที่หนึ่ง มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเก็บน้ำในสระเพื่อทดสอบระบบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานมีความเห็นว่าจะมีความจำเป็นและเกิดผลดีต่อเทศบาล และประเด็นที่สองคือ การนำเหตุจัดหาน้ำโดยใช้เวลาที่เสียไปเป็นข้ออ้างในการขอขยายเวลาในการงดเว้นค่าปรับ น่าจะนำมาพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ (๓) ว่าเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือไม่ นิติกรเสนอความเห็นตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ว่าปัญหาประเด็นที่หนึ่งมีใช่ปัญหาข้อกฎหมายจึงไม่อาจวินิจฉัยได้ เพราะเป็นอำนาจโดยตรงของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่จะต้องวินิจฉัย แต่ตามประเด็นที่สองนั้น ตามสัญญาจ้างมิได้กำหนดเรื่องการทดสอบระบบน้ำแต่การทดสอบระบบน้ำเป็นขั้นตอนของการตรวจรับและส่งมอบงานงวดที่ ๖ หากมีการส่งมอบงานงวดที่ ๖ แล้วผู้รับจ้างสามารถยื่นขอขยายเวลาในการจัดหาน้ำเพื่อทดสอบระบบได้ตามข้อ ๑๓๒



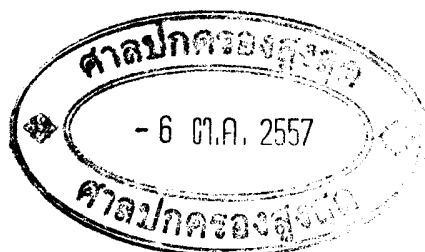
/ของระเบียบ...

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ข้อเท็จจริงไม่อาจทราบได้ว่าการส่งมอบงานงวดที่ ๖ แล้วหรือไม่ จึงไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าเข้ากรณีตามข้อ ๑๓๒ (๒) หรือไม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีความเห็นว่า หากขยายระยะเวลาการก่อสร้างแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อเทศบาลและบริการสาธารณะ มากกว่าการใช้สิทธิเลิกสัญญา ประกอบกับพบว่าจากรายงานสรุปของผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับ แผนงานการก่อสร้าง ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๖๘ ถึง ๗๐ ของเนื้องาน ทั้งหมด ซึ่งหากผู้รับจ้างทำการก่อสร้างต่อไปก็จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่นาน ประกอบกับได้ตรวจสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๐ ข้อ ๑๓๑ และข้อ ๑๓๒ อำนาจในการ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างเป็นอำนาจตามกฎหมายที่จะกระทำได้ ส่วนเรื่องงดเว้น ค่าปรับจำนวน ๓๖ วันพิจารณาจากข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่าง ผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ (๓) ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่ง แจ้งในบันทึกความเห็นของนิติกร ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ว่า ตามความเห็นของ คณะกรรมการเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ และ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ก่อนทำการ ตรวจสอบระบบสปริงเกอร์น้ำพุมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดหาน้ำเพื่อตรวจสอบ เสียก่อนเมื่อผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๖ เรียบร้อยแล้ว ให้ขยายเวลาตามเสนอโดยยกเว้น ค่าปรับจำนวน ๓๖ วันและไม่งดเว้นค่าปรับ ๔๔ วัน รวมให้ขยายเวลา ๘๐ วัน ต่อมา ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๖ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และมีการทำฎีกา เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยผู้รับจ้างได้รับเงินเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อมาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ได้ทำบันทึกตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสวนภูมิรักษ์ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ค ๗๕/๒๕๔๔ (สำนักการช่าง) ฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔ โดยตกลงกันในข้อ ๒ ว่า “เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดหาน้ำเพื่อทำการทดสอบ สปริงเกอร์และน้ำพุ ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีกมีกำหนด ๘๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ คู่สัญญา ได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างและบันทึกตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว และผู้รับจ้าง



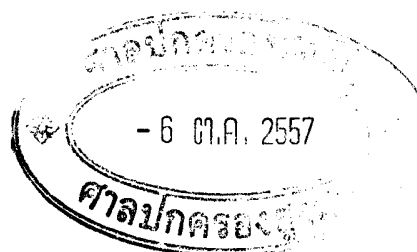
/ได้ส่งมอบ...

ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายกับรับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ ต่อมาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) ได้ตรวจสอบการจัดจ้างโครงการจัดสร้าง “สวนภูมิรักษ์” แล้วได้รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต่อนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ ที่ ดผ ๐๐๒๒ นม/๔๔๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ว่ากรณีการอนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างและสงวนสิทธิงดเว้น ค่าปรับเวลาในการจัดหาน้ำ โดยงดเว้นค่าปรับ ๓๖ วันนับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยในการขอขยาย ตามระเบียบและสงวนสิทธิงดเว้นค่าปรับเวลาในการจัดหาน้ำ จึงเห็นควรเรียกเงินค่าปรับ จากผู้รับจ้างนำส่งคืนคลังจำนวน ๓๖ วัน วันละ ๓๗,๔๘๘ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๓๕๙,๕๖๘ บาท และพิจารณาลดโทษตามควรแก่กรณีกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมาได้รับ หนังสือรายงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ตามคำสั่ง เทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๗๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงได้สอบปากคำพยานบุคคลรวม ๘ รายแล้วมีความเห็นให้เรียกเงิน ค่าปรับ ๓๖ วันรวมเป็นเงิน จำนวน ๑,๓๕๙,๕๖๘ บาท จากผู้รับจ้างคืนให้แก่เทศบาล ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มีความเห็นว่า การขยายเวลาการก่อสร้างไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างรับหนังสือเรียกให้นำ เงินมาคืนแล้วแต่เพิกเฉย เทศบาลนครนครราชสีมาจึงมีหนังสือ ที่ นม ๕๒๐๐๒/๘๑๒๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เดือนให้ผู้รับจ้างนำเงินค่าปรับมาชำระภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ผู้รับจ้างรับหนังสือเดือนดังกล่าวแล้วเพิกเฉย เทศบาลนคร นครราชสีมาจึงได้มีหนังสือ ที่ นม ๕๒๐๐๒/๖๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ เดือน เป็นครั้งสุดท้ายให้ผู้รับจ้างนำเงินค่าปรับดังกล่าวมาชำระภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือหากเพิกเฉยมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับจ้าง ได้รับหนังสือเดือนครั้งสุดท้ายดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ตอบรับเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ แต่ก็เพิกเฉยอีก เทศบาลนครนครราชสีมาจึงได้ยื่นฟ้องทางหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์



/เพื่อเรียกร้อง...

เพื่อเรียกร่องเงินคืนเป็นเงิน ๑,๓๔๘,๕๖๘ บาท ต่อศาลปกครองนครราชสีมา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๗/๒๕๔๘ ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาว่าบันทึกตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาสร้างก่อสร้างสวนภูมิรักษ์ตามสัญญาจ้างเลขที่ ค ๗๕/๒๕๔๔ (สำนักการช่าง) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔ ที่เทศบาลนครนครราชสีมาทำไว้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ มีผลบังคับกันได้ตามกฎหมาย เทศบาลนครนครราชสีมาไม่อาจเรียกให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ชดใช้คืนเงินค่าปรับที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้ตั้งเว้นค่าปรับให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ตามบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างได้พิพากษายกฟ้องเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๐/๒๕๕๐ หลังจากนั้น เทศบาลนครนครราชสีมาได้รายงานผลการสอบสวนให้กรมบัญชีกลางทราบ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๔๓๓๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แจ้งว่าได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนดังกล่าวแล้วเห็นว่าคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๗๐๔/๒๕๔๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้น คณะกรรมการดังกล่าวมิใช่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและรายงานการสอบสวนก็มีใช้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดด้วย จึงไม่อยู่ในอำนาจที่กระทรวงการคลังจะทำการตรวจสอบประกอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ มีความเห็นว่าการนี้หน่วยงานของรัฐควรเรียกเงินค่าปรับจากผู้รับจ้าง ซึ่งหากไม่สามารถเรียกเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างได้หน่วยงานของรัฐย่อมได้รับความเสียหายซึ่งจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อไป หลังจากนั้นเทศบาลนครนครราชสีมาได้มีคำสั่ง ที่ ๑๘๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อหาผู้รับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดซึ่งประธานกรรมการสอบสวนได้มีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงถึงผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงประธานกรรมการสอบสวนว่า ขอยืนยันตามข้อเท็จจริงเดิมที่เคยให้ไว้กับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งที่ ๗๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เทศบาลนคร

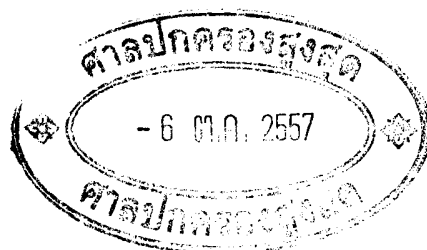


/นครราชสีมา...

นครราชสีมา เป็นเงิน จำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท เทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้ส่งรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลัง พิจารณาตรวจสอบ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะอนุมัติให้ขยายเวลาได้ จึงเป็นการปฏิบัติ ไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๒ พุทธการณธ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาทตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน และนางสำราญ นิกะระโทก นักวิชาการพัสดุ ๖ นั้น เห็นว่าการกระทำของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และนางสำราญ นิกะระโทก ไม่ใช่ผลโดยตรงที่ทำให้เกิดการละเมิด จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ต่อมา ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาได้มีคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือและได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ คำสั่งด้วย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๑๔๗๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผล การพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่ไม่เห็นด้วยจึงฟ้องคดีต่อ ศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท และ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๑๔๗๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

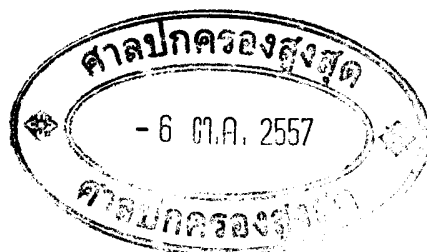
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า คำสั่งที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/ตามหนังสือ...

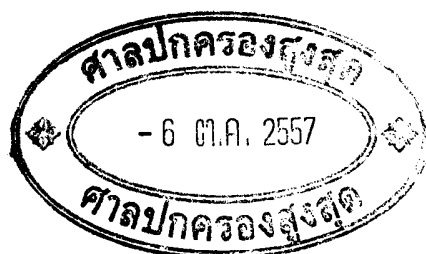
ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๓๔.๔/๑๔๗๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ขอบด้วยกฎหมาย โดยเห็นว่าคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ ออกไปอีก ๓๖ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยงดเว้นค่าปรับ เป็นการออกคำสั่งโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเหตุการณ์ขยายเวลาไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะอนุญาตให้มีการขยายเวลาในการจัดหาน้ำได้ กรณีจึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และวรรคสอง กำหนดว่า ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น ประกอบกับสัญญาจ้างข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ระบุว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง และวรรคสอง กำหนดว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้าง



/ได้สละสิทธิ...

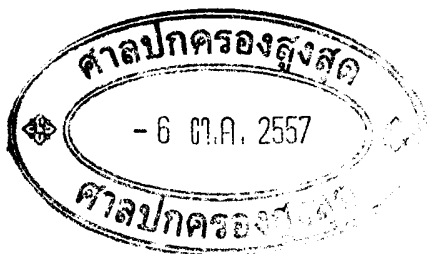
ได้สิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี
 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือ
 ผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นการขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
 ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาก่อสร้างกำหนด
 เริ่มทำงานวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ และกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ เมษายน
 ๒๕๔๕ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ที่ ปท ๑๐๒/๒๕๔๔
 ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ ขอย้ายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๖๐ วัน โดยอ้างว่า
 แบบแปลนก่อสร้างไม่ตรงกับเงื่อนไขในการก่อสร้าง ไม่สามารถหาต้นไม้ขนาดที่กำหนดไว้
 ในสัญญาปลูกได้ และไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะรดน้ำต้นไม้และหญ้าที่ได้จัดเตรียมไว้
 คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕
 แล้วเห็นว่าไม่สามารถขยายเวลาการก่อสร้างตามที่ร้องขอได้ โดยเสนอต่อปลัดเทศบาลนคร
 นครราชสีมาตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ แต่มีข้อสังเกตว่า สภาพพื้นที่จริง
 ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทดสอบการทำงานของปั้มน้ำพุหรือสปริงเกอร์ได้ และหากปลูกต้นไม้
 หรือหญ้าอาจตายได้ ผู้ฟ้องคดีจึงสั่งการให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน
 พิจารณา ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้รับจ้างมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ
 ตรวจการจ้างแจ้งว่า ในช่วงเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างน้ำในบ่อไม่มี ฝนแล้ง ผู้รับจ้าง
 จึงไม่สามารถทำการทดสอบระบบการใช้งานของปั้มน้ำพุ และระบบให้น้ำสนามอัตโนมัติได้
 ผู้รับจ้างยินดียินยอมในการเติมน้ำในบ่อให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับทดสอบระบบต่างๆ
 ผู้รับจ้างพร้อมที่จะลำเลียงน้ำจากประปาอัมพวันมาถึงสวนภูมิรักษ์ เป็นจำนวน ๖๐๐ เทีย
 ค่าขนส่งเที่ยวละประมาณ ๘๐๐ บาท ใช้เวลาในการขนส่งเป็นเวลา ๖๐ วัน ผู้รับจ้างจึงขอสงวน
 สิทธิในเรื่องของเวลาในการจัดหาไม้โดยงดเว้นค่าปรับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดหาไม้
 ทางผู้รับจ้างไม่ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ช่างผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า
 การเก็บกักน้ำส่วนบริเวณน้ำพุ จุดสูบน้ำเข้าระบบพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
 ปริมาณน้ำสูง ๑.๕๐ เมตร ใช้น้ำ ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร การลำเลียงน้ำระยะทาง ๓ กิโลเมตร
 หากใช้รถ ๑ คัน น้ำปริมาณ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๑๐ เทียต่อวัน ใช้ระยะเวลาในการลำเลียงน้ำ
 มาใส่บ่อดินที่ขุดทั้งสิ้น ๓๖ วัน ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน
 ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แล้วเห็นว่า น่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บน้ำ
 ในบ่อเพื่อทดสอบระบบและใช้น้ำดูแลพื้นที่ไม้ได้อย่างต่อเนื่องและน่าจะนำเหตุจัดหาไม้



/หรือเติมน้ำ...

หรือเติมน้ำในบ่อมาเป็นข้ออ้างในการขอขยายโดยงดเว้นค่าปรับได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ (๓) ควรเสนอนิติกรพิจารณา ผู้ฟ้องคดีเห็นชอบ ต่อมา งานนิติกรมีความเห็นว่า ตามสัญญาจ้างมิได้กำหนดเรื่องการทดสอบระบบน้ำไว้ เรื่องการทดสอบระบบน้ำเป็นขั้นตอนการตรวจรับและการส่งมอบงานของงวดที่ ๖ ซึ่งเป็นงวดเดียวที่มีการกล่าวถึงการวางระบบน้ำ กรณีหากยังไม่มี การตรวจรับและการส่งมอบงานในงวดที่ ๖ ก็ไม่อาจมีการตรวจสอบระบบน้ำได้ งานนิติกรจึงยังไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าเป็นกรณีเข้าข้อ ๑๓๒ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า หากขยายระยะเวลาการก่อสร้างแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อเทศบาลมากกว่าการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ประกอบกับ ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จมาแล้วประมาณร้อยละ ๖๘ ของเนื้องานทั้งหมด ซึ่งหากผู้รับจ้างทำการก่อสร้างต่อไปก็จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่นาน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งให้ขยายเวลารวม ๘๐ วัน โดยให้ยกเว้นค่าปรับจำนวน ๓๖ วัน และไม่งดเว้นค่าปรับจำนวน ๔๔ วัน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้พิจารณาสั่งการขยายระยะเวลาให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ โดยอาศัยอำนาจของตนเองตามที่กฎหมายกำหนดโดยพลการ แต่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและนิติกรพิจารณา ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ฟ้องคดีที่เป็นนายกเทศมนตรี ควรมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีก็ได้กระทำในลักษณะเช่นเดียวกัน จึงถือไม่ได้ว่ากระทำการโดยประมาทเลินเล่อ

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า การขยายระยะเวลาก่อสร้างเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ค ๗๕/๒๕๔๔ (สำนักการช่าง) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔ กำหนดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างสวนภูมิรักษ์ โดยการปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ อนุรักษ์ไม้ยืนต้นเดิม ปลูกไม้ประดับ จัดมุมนั่งพักผ่อน ลานอเนกประสงค์ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ทำทางเดินเท้า จัดวางระบบให้น้ำ และทำเรือนเพาะชำขนาดเล็ก กำหนดวงงานทั้งสิ้น ๗ งวด โดยกำหนดให้ งานเกี่ยวกับการถมดินปรับแต่งขอบบ่อพร้อมทั้งขนย้ายตะกอนท้องบ่ออยู่ในงวดที่ ๒ งานเกี่ยวกับการปลูกหญ้าและปลูกต้นไม้อยู่ในงวดที่ ๕ และงานเกี่ยวกับการวางระบบน้ำ



/สำหรับสนาม...

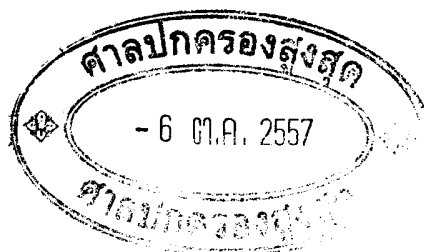
สำหรับสนามและระบบน้ำพุอยู่ในงวดที่ ๖ ย่อมแสดงว่า ในช่วงระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๒ บ่อน้ำจะต้องไม่มีน้ำเหลืออยู่เพื่อให้สามารถขุดลอกและขนย้ายตะกอนท้องบ่อได้ ในขณะที่เดียวกันก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาน้ำหรือเติมน้ำลงในบ่อเพื่อใช้สำหรับการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าที่กำหนดให้ปลูกในงวดที่ ๕ และทดสอบระบบน้ำสำหรับสนามและระบบน้ำพุในงวดที่ ๖ แต่ไม่ปรากฏว่าสัญญาจ้างและรายละเอียดการก่อสร้างสวนภูมิรักษณ์แนบท้ายสัญญาจ้างได้ระบุเกี่ยวกับการจัดหาหรือเติมน้ำลงในบ่อเพื่อใช้สำหรับการดูแลรักษาต้นไม้และหญารวมทั้งการทดสอบระบบน้ำสำหรับสนามและระบบน้ำพุแต่อย่างใด และไม่ปรากฏว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นดังกล่าวมาก่อน จนกระทั่งผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ ขอยกยเวลาการก่อสร้างโดยอ้างเรื่องบริเวณที่ทำการก่อสร้างไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะใช้รดน้ำต้นไม้และหญ้ามาเป็นเหตุผลหนึ่งในการขอยกยเวลาการก่อสร้าง ซึ่งปรากฏว่านายสาธิต มงคลวัจน์ และนายประกาย ชื่นชม กรรมการตรวจการจ้างได้มีความเห็นท้ายหนังสือของผู้รับจ้างฉบับดังกล่าวว่า มีหลายประเด็นที่น่าพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องการปลูกหญ้าและต้นไม้ กล่าวคือ เทศบาลนครนครราชสีมาได้เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องการเติมน้ำในบ่อดินที่ขุดทำให้มีปัญหาในระบบน้ำที่จะใช้ดูแลรักษาหญ้าและต้นไม้ ฯลฯ และต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานก็ได้มีข้อสังเกตในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ ว่า น้ำในบ่อไม่มี จึงไม่สามารถทดสอบการใช้งานของปั้มน้ำพุหรือสปริงเกอร์ได้ และหากปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ต้นไม้และหญ้าอาจตายได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ประเด็นเรื่องการจัดหาหรือเติมน้ำลงในบ่อดินเพื่อใช้สำหรับการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าที่ปลูก รวมทั้งทดสอบระบบน้ำ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มิได้พิจารณาถึงปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น รวมทั้ง สัญญาจ้างและรายละเอียดการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก็ได้ระบุเรื่องดังกล่าวไว้ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของผู้ว่าจ้างที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการเติมน้ำในบ่อดินที่ขุดแต่งในโครงการ กรณีการขอยกยระยะเวลาจึงไม่ใช่กรณีเหตุสุดวิสัยแต่ถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ (๓) และตามสัญญาจ้างข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ที่ระบุไว้เช่นเดียวกับระเบียบดังกล่าว ข้อ ๑๓๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายพาณิชย์ เพราะเหตุผลที่ขยายระยะเวลาก่อสร้างไม่ใช่



/เหตุสุดวิสัย...

เหตุสุดวิสัยโดยมิได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง และระเบียบ ข้อบังคับ และข้อสัญญาจ้าง ในกรณีอื่นๆ เป็นการพิจารณาและฟังข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจเหมาะสม ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แล้วมีความเห็นว่า น่าจะมีความจำเป็นต้องเก็บน้ำในบ่อเพื่อทดสอบระบบน้ำและใช้น้ำดูแลรักษาพันธุ์ไม้ ได้อย่างต่อเนื่อง หากทดสอบด้วยวิธีอื่นอาจจะทำให้ไม่สามารถเห็นข้อบกพร่อง ปัญหา และประสิทธิภาพของระบบได้ และการนำเหตุเจตหาน้ำหรือเติมน้ำลงในบ่อที่เป็นข้ออ้าง ในการขอขยายเวลาโดยงดเว้นค่าปรับ น่าจะนำมาพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ (๓) ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้มีการให้งานนิติการ กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้พิจารณา ซึ่งงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้ให้ความเห็นว่า หากมีการส่งมอบงานและตรวจรับงานในงวดที่ ๖ และผู้ว่าจ้างได้ขอตรวจสอบระบบน้ำ ผู้รับจ้างจึงสามารถยื่นเรื่อง เพื่อขอขยายเวลาในการเจตหาน้ำหรือเติมน้ำลงในบ่อเพื่อทดสอบระบบน้ำได้ ซึ่งช่างผู้ควบคุมงานได้คำนวณระยะเวลาดำเนินการในการเติมน้ำลงในบ่อให้มีปริมาณสูงเพียงพอ สำหรับทดสอบระบบน้ำพุซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๓๖ วัน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และช่างผู้ควบคุมงานแล้ว จึงมีคำสั่งท้ายหนังสือของงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ว่า ก่อนทำการทดสอบระบบสปริงเกอร์และน้ำพุ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการเจตหาน้ำเพื่อทดสอบระบบเสียก่อน เมื่อผู้รับจ้างส่งงาน งวดที่ ๖ เรียบร้อยแล้ว ให้ขยายสัญญาตามเสนอโดยยกเว้นค่าปรับจำนวน ๓๖ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องเจตหาน้ำหรือเติมน้ำลงในบ่อ ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ (๑) ที่กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจพิจารณาให้ขยายเวลาทำการตามสัญญาได้ในกรณีเกิดจากความผิดหรือ ความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ให้ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างโดยยกเว้นค่าปรับจำนวน ๓๖ วัน โดยมีได้สั่งการไปตามที่



/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างร้องขอโดยไม่มีเหตุผลประกอบแต่อย่างใด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวหา ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน ๑,๓๔๙,๕๖๘ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๙๐๐/๒๕๕๑ เรื่อง ไล่เบี้ยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลนครนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๙๓๔.๔/๑๔๗๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มิคำสั่งและวันที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามลำดับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

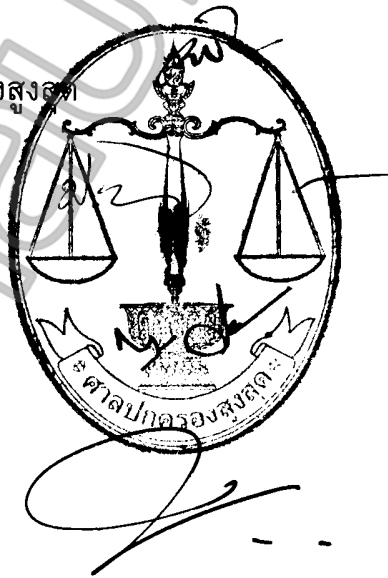
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิษณุ วรรณุญ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

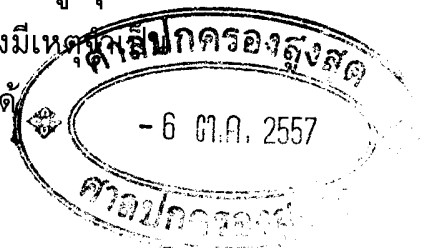
นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายณัฐ รัฐอมฤต

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด

กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุอันสมควร
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๗/๕/๒๕๕๓ หมายเลขแดง
ที่ อ. ๔๘๐/๒๕๕๗ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา
แต่เนื่องจากนายวรวิทย์ กังศศิเทียม พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อ
ในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายหัตสุฒิ วิทิตวริยกุล)
ประธานศาลปกครองสูงสุด